

1509190-21.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Roberta Virginio dos Santos
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/06/2022
... confira-se:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. MERA DESPENALIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCENTE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509190-21.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509190-21.2021.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3038049/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 17793977 - 01º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REGINALDO ALVES LOURENÇO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Virginio dos Santos

Vistos.

REGINALDO ALVES LOURENÇO, já qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 porque, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 15h10, na Rua Valência, nº. 200, Jardim Bertoni, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção da droga conhecida como crack (derivada da cocaína), pesando 0,1 grama e quatro porções de maconha, pesando 5,9 gramas, ambas substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Ausentes as condições objetivas e subjetivas para os benefícios previstos na Lei n. 9.099/95, foi a denúncia recebida no dia 01 de junho de 2022, após a apresentação da defesa escrita.

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, após o que foi o réu interrogado.

Finda a instrução, o Ministério Público postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela improcedência da ação penal.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está provada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo pericial (fls. 5, 6 e 58/60, respectivamente).

A autoria também se mostra incontroversa.

Em juízo o réu confessou o crime.

Afirmou que trazia consigo as drogas descritas na denúncia. Estava no interior de seu veículo quando foi abordado pelos guardas municipais. Os entorpecentes eram para seu uso pessoal. Estava foragido do sistema penitenciário. Atualmente trabalha como pintor.

Sua confissão está corroborada pelos demais elementos de prova.

Bruno Soares Monaro, Guarda Municipal, relatou que, na data dos fatos, recebeu uma informação no sentido de que um indivíduo, procurado pela justiça, estava fazendo uso de um veículo Fiat/Uno, que estaria transitando pelo bairro Jardim Bôer. Em patrulhamento conseguiram avistar o veículo em movimento e realizaram a abordagem. Quando o réu desceu do veículo, percebeu que ele jogou algo no chão. Ele foi identificado e os entorpecentes recolhidos.

Como se extrai dos elementos de prova, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não há o que se falar em atipicidade da conduta, como pretende a nobre e combativa Defesa.

Até a presente data não houve a descriminalização do porte de entorpecentes para uso pessoal.

No mais, o delito de posse de drogas para consumo pessoal é crime de perigo abstrato e independe da quantidade da droga apreendida.

A falta de previsão de pena privativa de liberdade não afasta a natureza criminal.

Neste sentido, confira-se:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. MERA DESPENALIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006.

PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCENTE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema (Questão de Ordem no RE n. 430.105-9/RJ), também firmou a orientação no sentido de que, com o advento da Lei n.11.343/2006, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização. 3. Uma vez constatada a existência de condenação definitiva anterior pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, e considerando que a conduta disciplinada desse dispositivo legal não deixou de ser crime, não há como ser aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista a reincidência do paciente. 4. Embora o acusado tenha sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, o quantum da pena a ele imposta (5 anos de reclusão), somado à reincidência, evidenciam que o regime inicial fechado é realmente o que se mostra o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, consoante o disposto no artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Mostra-se inviável proceder-se à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo, já que o paciente restou definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, superior, portanto, ao limite de 4 anos previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC 292292/SP rel. Min. Rogério Schietti Cruz j. 05/06/2014).

Passo, pois, a dosagem da pena.

Atenta às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena inicial no patamar mínimo. O réu é reincidente (fls. 44/48), mas confessou o crime. Assim, inalterada a pena na segunda fase do cálculo. Sem outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em cinco meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do parágrafo 5º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o réu REGINALDO ALVES LOURENÇO, qualificado nos autos, a pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do parágrafo 5º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Pela natureza do delito, e, considerando-se que o réu não se encontra preso por este procedimento, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, arquivem-se estes autos, procedendo-se nas comunicações de praxe.

P.R.I.

Americana, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA